

1500824-21.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, Código Penal, demonstra subsunção perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, em concurso de duas ou mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500824-21.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500824-21.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2066156/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 23499277 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 1692/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2066156 - 13º D.P. CAMPINAS, 1692/22/010 - 13º D.P. CAMPINAS, 2066156/2022 - 13º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALESSANDRO DA SILVA MEDEIROS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Alessandro da Silva Medeiros, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 10 de março de 2022, por volta das 04h09min., na Rua Barreto Leme, altura do bairro Cambuí, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu, previamente ajustado e agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si ou em proveito de ambos, mediante violência, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais),

pertencente à vítima M.B.B.

Auto de prisão em flagrante (pág. 05); auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 12) e boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 18/20).

Por decisão proferida em 14 de março de 2022 (págs. 83/84), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 98), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 102/105).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição. Em caso de condenação, postulou pela fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da causa de aumento do concurso de agentes e regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição, apreensão e entrega e boletim de ocorrência de autoria conhecida.

De mesma sorte, a autoria restou inconteste ante toda prova oral colhida e amealhada no caderno processual, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "M.B.B.", em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, estava retornando para sua residência, quando foi abordado por dois indivíduos, sendo um deles o acusado e o outro sujeito de estatura alta, aproximadamente 1,78cm, magro e pardo, que trajava camiseta verde, pochete, boné, shorts jeans e tênis verde. Na ocasião, o indivíduo alto segurou o declarante e o agrediu, desferindo um soco em sua boca, enquanto o acusado tomou seu aparelho celular que estava no bolso da blusa. Após o ocorrido, retornou para sua casa, contou os fatos para seu irmão e, juntos, decidiram ir em busca dos indivíduos. Próximo do estabelecimento comercial "OBA", avistaram os indivíduos que se evadiram correndo. Durante o trajeto, o acusado dispensou o celular ao chão, razão pela qual o declarante o recuperou. Ambos os indivíduos correram em direção a um posto policial, sendo que o indivíduo alto correu rápido e conseguiu fugir. Na oportunidade, gritou por ajuda e um policial militar ouviu e conseguiu deter o acusado. Por fim, reconheceu o acusado, sem sombra de dúvida, como sendo o autor do delito.

Em juízo, reconheceu o acusado como autor do crime. Disse que foi ao mercado para comprar água. Nesse interim, dois rapazes abordaram o declarante, sendo que o indivíduo não identificado proferiu um soco, ao passo que o acusado pegou o celular. Após, voltou para sua residência e na companhia de seu irmão conseguiu encontrar os assaltantes, que jogaram o celular ao chão, sendo possível recuperá-lo. Que o acusado foi detido.

A testemunha Hatus Fahir Pedra Pereira Santos, policial militar, ouvido exclusivamente em sede administrativa, declarou que estava em serviço, quando, por volta das 03h30min., ouviu pessoas gritando. Ao sair na área externa do posto policial, visualizou o acusado correndo em direção ao local, sendo que atrás dele estava a vítima e a testemunha Abner. Sendo assim, deteve o acusado e realizou revista pessoal, não encontrando nenhum ilícito. Posteriormente, a vítima declarou que o acusado, agindo com outro indivíduo, subtraiu seu celular. Por fim, aduziu que o aparelho foi recuperado.

A testemunha Daniel Vinicius Generoso Rodrigues, policial militar, em sede administrativa, declarou que foi acionado para se dirigir ao posto policial, uma vez que dois indivíduos tinham sido vítimas de um roubo e o roubador havia sido capturado. Na ocasião, a vítima declarou que, por volta das 04h0min., foi a pé até o mercado "OXXO" e no trajeto de volta foi abordado pelo acusado o outro indivíduo. O indivíduo não capturado desferiu um soco na boca da vítima e o acusado subtraiu seu aparelho celular. Logo após os fatos, a vítima pediu ajuda para seu irmão e, juntos, passaram a procurar pelos indivíduos. O acusado foi detido e a vítima teve

seu aparelho celular recuperado.

Em juízo, Que não presenciou os acontecimentos. A vítima relatou que por volta das 03h30min foi ao mercado, sendo que dois indivíduos, mediante violência, subtraíram o aparelho celular. A vítima e a testemunha Abhner saíram em busca dos roubadores, sendo que, em dado momento, localizaram o acusado. Durante a fuga, o réu jogou ao solo o celular subtraído. O réu negou o crime.

A testemunha "A.B.E.B", em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, por volta das 03h30min., estava em seu apartamento, quando seu irmão chegou com uma lesão na boca e declarou que havia sido agredido, tendo seu aparelho celular subtraído por dois indivíduos desconhecidos. Em razão do ocorrido, decidiram procurar pelos indivíduos. Durante a busca, avistaram os sujeitos. O acusado jogou o aparelho celular no chão, razão pela qual o objeto foi recuperado. O réu foi delicto por um policial que estava no posto e o outro indivíduo alto, aproximadamente 1,78cm, magro e pardo, conseguiu fugir.

Em juízo, reconheceu o acusado como autor do crime. Disse que seu irmão foi vítima de roubo. Após os fatos, o declarante e a vítima foram em busca dos roubadores. Em dado momento, localizaram os indivíduos, sendo que um deles jogou o telefone ao solo. Por fim, aduziu que os policiais militares conseguiram deter o acusado.

O acusado Alessandro da Silva Medeiros, perante autoridade policial, negou a prática do crime. Disse que estava parado na rua, quando dois indivíduos, armados com pedaço de pau, vieram em direção do declarante e o acusaram de ter roubado um aparelho celular. Na ocasião, correu até o posto policial e pediu ajuda, porém, inexplicavelmente, o policial deteve o declarante.

Em juízo, negou o crime.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficou devidamente comprovado o delito imputado ao réu.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado, previamente ajustado e agindo em concurso com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para si ou em proveito de ambos, mediante violência, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima M.B.B.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, Código Penal, demonstra subsunção perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, em concurso de duas ou mais pessoas.

A vítima atestou claramente a ação delitiva e a conduta do acusado. Ademais, reconheceu o réu em juízo, momento em que reafirmou as circunstâncias do delito. Importante salientar que, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima deve ser prestigiada, não podendo ser desmerecida para os esclarecimentos dos fatos, uma vez que, comumente, é a única a presenciar a conduta delitiva do réu.

Ou seja, tratando-se de uma pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderia imaginar que ela vá mentir em juízo e acusar um inocente. Sendo assim, o reconhecimento do acusado é prova segura da autoria.

Como diz EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, "seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a impunidade do agente culpado".

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "APELAÇÃO - ROUBO QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firme e segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito condenatório. APELAÇÃO - ROUBOS QUALIFICADOS - DUPLA ARMADA QUE ABORDA VÍTIMAS QUE ESTAVAM EM SEU CARRO NA PORTA DE UMA ESCOLA, SUBTRAINDO DIVERSOS BENS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO OU RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - IMPOSSIBILIDADE: Comprovada a grave ameaça, com a qual determinaram que as vítimas entregassem seus bens, impossível falar-se em furto e, tendo havido subtração de patrimônios distintos, incabível a eleição de crime único. ROUBO - REGIME PRISIONAL - MODALIDADE MAIS BRANDA - IMPOSSIBILIDADE: A gravidade da conduta praticada pelo agente, em comparsaria e com emprego de arma de

fogo, aponta descabimento das modalidades mais brandas que devem ser reservadas a crimes com menor potencialidade lesiva. (grifei) (TJSP; Apelação Criminal 3039430-03.2013.8.26.0114; Relator (a): J. Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2015; Data de Registro: 20/08/2015)."

No mesmo sentido: ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I - Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça - aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II - Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).

Sendo assim, não havendo motivos para acreditar que a vítima imputaria, falsamente, um crime a um indivíduo desconhecido, ainda mais quando presentes os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, como foi, é prova robusta e segura capaz de ensejar decreto condenatório, sobretudo quando em harmonia com os demais meios de prova e não é coligado nos autos nenhuma arguição que evidencie quaisquer vícios no reconhecimento.

Neste sentido: "no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação" (RJDTCRIM vol. 20, out/dez-1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Outrossim, a declaração da vítima é coerente e encontra-se em harmonia e concordância com os depoimentos das testemunhas e com os demais elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a testemunha Abner relatou que junto com seu irmão foi atrás dos assaltantes e pode visualizar o momento em que o réu dispensou o celular durante a perseguição, inexistindo dúvidas quanto à veracidade de suas palavras ou reconhecimento por si realizado.

Quanto ao depoimento do policial militar, ouvido sob o crivo do contraditório, foi unânime, coerente e convincente, descrevendo com harmonia e com riqueza de detalhes a prisão do réu.

É mister salientar, quando as testemunhas prestam depoimentos coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas teriam sido inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

Destarte, a negativa do réu restou isolada diante de uma análise minuciosa dos fatos. Frisa-se que o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar a prova produzida.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, no que tange a causa de aumento de pena, referente ao concurso de pessoas, prevista no § 2º, inciso II do artigo 157 do Código Penal, restou, de igual sorte, reconhecida, uma vez que foi comprovada pela prova oral produzida e demais

elementos que dos autos constam.

Neste diapasão, assevera o Juiz Pinheiro Franco: "no crime de roubo, é possível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes com base na palavra da vítima, pois, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes."

Não obstante é também o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação criminal. Roubo. Causa de aumento. Concurso de agentes. Prova. Vítima. Valor do depoimento. A identificação da autora concursiva é prescindível para a incidência da respectiva causa de aumento de pena, sendo a palavra da vítima suficiente para comprovar o concurso de agentes quando da prática de roubo." (TJSP; Apelação Criminal 0062684-88.2012.8.26.0050; Relator(a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020) (grifei)

Vislumbra-se que, no caso em tela, a violência restou comprovada, vez que o indivíduo não identificado desferiu um soco na boca da vítima, ao passo que o acusado arrancou o aparelho celular, o que impôs medo e temor, diminuindo, assim, a capacidade de resistência.

Destarte, tal comportamento constitui meio idôneo intimidatório, bem como meio executório para realização do crime, pois criou fundados receios de iminente e grave mal.

Ora, "A violência física no crime de roubo consiste no constrangimento físico da vítima, retirando-lhe os meios de defesa, para subtrair o bem". (RT 608/442).

Desse modo, restou evidente a violência física empregada contra a vítima no crime em tela.

No mais, vale frisar que o delito no caso em tela restou consumado.

Para consumação do delito de roubo, conforme jurisprudência pacífica, basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido: PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM

DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O

que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2.

Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa

subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como

argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 2 [...] 2. A jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de

roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que

por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da

vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas

vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 3 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA

RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação

jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O

tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual

o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila,

fora da vigilância da vítima. [...] 4 Considerando esses precedentes, o Superior

Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do

Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do

bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em

seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo

prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

É indubitável que no caso em tela houve a inversão da posse, restando à configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível se falar em desclassificação.

Sendo assim, percebe-se que a empreitada criminoso do acusado se amolda ao

supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a

intranquilidade social, a violência e a insegurança, motivo pelo qual não se pode

passar impune.

Data vênia aos esforços da digna Defensora, a condenação é a medida que se impõe. Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, tendo em vista que o acusado ostenta maus antecedentes criminais (proc. 0058042-74.2012.8.26.0114 - pág. 28) e, ainda, levando-se em consideração que estava em regime aberto quando praticou o crime (pág. 27).

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência específica (proc. 0023800-50.2016.8.26.0114 - pág. 27), majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa. Não há atenuantes a serem observadas. A A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminoso, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim de CONDENAR o acusado ALESSANDRO DA SILVA MEDEIROS ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento de pena, ante o quantum de pena aplicada, periculosidade do delito cometido e reincidência específica do acusado, sendo inviável, portanto, a aplicação de regime mais brando.

Cumpra esclarecer que o delito de roubo é grave e revela desfaçatez e periculosidade dos agentes. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando.

"Esta Egrégia Câmara, em inúmeras oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando, providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime grave, que desassossega a sociedade." (TJSP, 5ª Câmara Criminal, Apelação nº 0000145-60.2015.8.26.0542, Rel. Tristão Ribeiro, j. 11.8.2016).

O réu não poderá recorrer em liberdade, visto que permaneceu preso durante a instrução, inexistindo alteração fática nos motivos que determinaram o decreto da prisão preventiva. Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as

demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito, circunstâncias desfavoráveis que pesam contra o réu e sua reincidência.

Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA